

0000204-92.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - AX6791-1/2022 - DEL.POL.PIRACAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO FERNANDES CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário o Ministério Público promoveu ação penal em face do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Foro de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000204-92.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000204-92.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - AX6791-1/2022 - DEL.POL.PIRACAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO FERNANDES CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário o Ministério Público promoveu ação penal em face do acusado que teria no dia 05 de abril de 2022, em hora incerta mas no período da tarde, na Avenida Dr. Alípio Ferreira, 450, Centro, próximo a "ponte Maria Bé", trazido

consigo, para inequívoco fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 20 (vinte) porções de crack, pesando 10,0g (dez gramas), sendo encontrada ainda mais 22 (vinte e duas) porções no imóvel no qual o acusado estava residindo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a denúncia, no dia do fato, os guardas municipais estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado caminhando pela rua trazendo consigo uma mochila preta, bem como saindo de um imóvel abandonado em atitude suspeita. Os agentes abordaram o acusado e, em revista pessoal, foram encontradas vinte porções de crack. Os policiais foram averiguar o imóvel e encontraram no local outras 22 (vinte e duas) porções da referida substância entorpecente.

O réu foi citado a fls. 68 e apresentou defesa preliminar a fls. 73/75. A denúncia foi recebida em 01 de Julho de 2022 (fls. 80/81). Durante a instrução, o acusado foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas (fls. 03/09). O Ministério Público postulou a integral procedência do pedido, com fixação da pena além do mínimo legal pelos antecedentes do acusado (fls. 25/29). A defesa postulou pela absolvição do réu, devido a ausência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17/18) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 64/66).

O acusado negou os fatos, dizendo que as pedras de crack destinavam-se ao seu consumo. Morava na rua mas utilizava-se de um imóvel situado embaixo de um bar como abrigo, informou também que não sabia a quem pertencia as drogas encontradas pelos policiais no referido local.

O policial Luciano disse que avistou o acusado caminhando pela rua carregando uma mochila preta, bem como, momentos depois, o viu sair de um imóvel sem a referida mochila. Diante dessa atitude cumulada com o histórico de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, além de diversas denúncias contra ele, o policial resolveu abordá-lo. Assim, foram encontradas pelo agente 20 (vinte) porções de crack em poder do acusado, além de mais 22 (vinte e duas) porções no imóvel no qual o agente foi visto antes da abordagem. Relata ainda que, quando questionou o agente se este traficava, o mesmo anuiu de maneira informal.

O guarda Municipal João disse que avistou o acusado caminhando pela rua carregando uma mochila preta, afirma que, quando o acusado notou a presença dos policiais começou a caminhar de forma acelerada. Adentrou um imóvel e, ao sair sem a mochila, foi abordado, assim, foram encontradas 20 (vinte) porções de crack em poder do acusado, além de mais 22 (vinte e duas) porções no imóvel no qual foi visto saindo sem a mochila. Relata ainda que, quando questionado informalmente sobre a destinação das drogas, o réu confessou que eram destinadas à venda.

Vale ressaltar, aqui, a importância das diligências policiais para a resolução de casos desta natureza, bem como a credibilidade que deve ser conferida às suas declarações, sobretudo pelo fato de que não se apurou de maneira concreta qualquer interesse deles em prejudicar o réu. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA- CONDENAÇÕES MANTIDAS EM FACE DO ACERVO DA PROVA (...) (TJSP; Apelação 0004292-03.2014.8.26.0272; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 04/05/2018) APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas

- Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena-base, no entanto, mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial fechado mantido - Réu reincidente específico - Recurso parcialmente provido. (TJSP;Apelação 0025787-12.2016.8.26.0506; Relator (a): Nelson Fonseca Junior;Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:02/05/2018)

No mesmo sentido o Colendo STJ:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v.acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. (...) (STJ - HC 404507 / PE, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Assim, conforme se infere dos autos, na posse do acusado foram encontradas 20 porção e no local onde habitava (um imóvel embaixo de um bar) mais 22 porções. Todo o entorpecente somado atinge 42 (quarenta e duas) porções individualmente embaladas e uma massa líquida de 7,1g (sete gramas e uma decigramas) de crack, conforme laudo de fls. 65.

A quantia não é enorme, mas também está longe de poder ser considerada irrisória. A par disso há ainda o fato de que o autor admitiu morar na rua e não ter fonte de renda. Na Delegacia, inclusive, afirmou estar desempregado e sem receber qualquer tipo de ajuda, embora em juízo tivesse alegado (sem trazer elementos a confirmar) ter recebido Auxílio-Brasil.

Ora, pouco crível que o réu, sem qualquer tipo de renda tivesse obtido 42 (quarenta e duas) porções de drogas para seu próprio consumo. Essa inconsistência no relato, aliada a quantia relevante de droga encontrada em seu poder e aliada ao seu histórico de venda de drogas, formam um conjunto probatório suficiente para amparar sua condenação penal. Passo a dosimetria observando o critério trifásico.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que na primeira fase que o acusado ostenta maus antecedentes em especial pelas condenações pretéritas indicada a fls. 25/29, pelo que fixo a pena acima do mínimo legal, a saber: 5 (cinco) anos de reclusão além de 500 (quinhentos) dias-multa com valor unitário fixado no mínimo legal, por força do delito previsto no art. 33 da Lei. 11343/06.

Na segunda etapa, observo a presença agravante da reincidência, comprovada pela certidão fls. 27 (autos nº 1500248-08.2020.8.26.0545), pelo que promovo o aumento da pena do acusado em 1/6, atingindo 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com o valor unitário fixado no mínimo legal.

Na terceira e derradeira fase, não observo causas de aumento ou diminuição da pena. Registro que a reincidência do agente não permite o reconhecimento do privilégio (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006), pelo que torno a pena calculada como definitiva.

O regime inicial para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando a

reincidência, a quantidade das drogas e o quantum de pena fixado deverá ser o fechado, nos termos do art.33, §2º, alínea "b" do CP c.c. art. 2º, §1º, da Lei n.º 8.072/90 (redação conforme Lei 11.464/2007).

Ademais, pelos mesmos motivos, inviável se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inciso II, do CP) e também vedada concessão de sursis (art. 77, caput, do CP).

Ante o exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o acusado ADRIANO FERNANDES CORREA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Preso durante o processo, nego ao acusado o benefício do recurso em liberdade. Recomende-se o réu no local onde se encontra preso. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado, devendo ser observada eventual gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e Intime-se

Piracaia, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA